

第五章 合同法律制度

第五单元 典型合同

本单元框架结构

	知识点	考频
1	买卖合同	极高
2	赠与合同	高
3	借款合同	极高
4	租赁合同	极高
5	保证合同	高

知识点 1: 买卖合同

一. 标的物的交付

1. 交付义务

交付义务	具体规定
主要义务	出卖人应当履行向买受人交付 标的物 或交付 提取标的物的单证 , 并转移标的物所有权的义务
次要义务	出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料

2. 交付期限

出卖人应当按 约定 的 时间 交付标的物。 约定 交付 期限 的, 出卖人可以在该交付期限内的 任何 时间交付		
当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的, 可以协议补充; 不能达成补充协议的, 按照交易习惯或合同有关条款确定, 仍不能确定的	标的物是否为无须以有形载体交付的电子信息产品	交付期限
	是	买受人收到 约定的 电子信息产品 或者 权利凭证 即为交付
	否	出卖人可以 随时 履行, 买受人可以 随时 请求出卖人履行, 但应给对方必要的 准备 时间

3. 交付地点

出卖人应当按照 约定 的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确, 当事人可以协议补充, 不能达成补充协议的, 按照交易习惯或者合同有关条款确定, 仍不能确定的		
标的物是否需运输		交付地点
是		出卖人应当将标的物 交付给第一承运人
否	出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点	出卖人应当在 该地点交付标的物
	出卖人和买受人订立合同时不知标的物在某一地点	在 出卖人 订立合同时的 营业地 交付标的物

二. 标的物所有权的转移

1. 基本规定

标的物种类	所有权转移的时点	标的物孳息的收取权	
		孳息产生于标的物交付之前	孳息产生于标的物交付之后
动产	自标的物 交付 时	出卖人收取	买受人收取
不动产	自标的物转移 登记 时		
法律另有规定的除外		当事人另有约定的除外	

2. 动产一物多卖所有权的归属

出卖人就同一动产订立多重买卖合同，在买卖合同均有效的情况下，买受人均要求实际履行合同的，应当按照以下规定处理

动产种类	具体规定
普通动产	交付在先 > 付款在先 > 合同成立在先
特殊动产	交付在先 > 转移登记在先 > 合同成立在先 出卖人将标的物交付给买受人之一，又为其他买受人办理所有权转移登记，已受领交付的买受人有权请求将标的物所有权登记在自己名下

三. 标的物毁损、灭失风险的承担

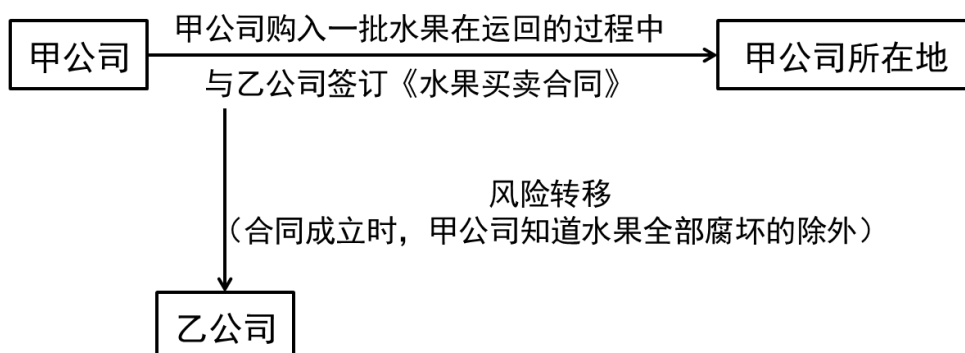
1. 一般规则

标的物种类	风险的承担规则	
	标的物交付之前	标的物交付之后
动产、不动产	出卖人承担	买受人承担
提示		
1	通常情况下，风险的承担与所有权的转移 并无关系	
2	出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料， 不影响 标的物毁损、灭失风险的转移	
3	标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的， 不影响 因出卖人履行债务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利	

2. 特殊规则

情形	风险转移规则
需要运输的标的物	约定了交付地 出卖人根据合同约定将标的物 运送至指定地点并交付给承运人后 ，标的物毁损、灭失的风险由买受人负担
	未约定交付地 由出卖人负责办理托运，承运人系独立于买卖合同当事人之外的运输业者，如果没有约定交付地点或者约定不明，标的物需要运输，出卖人将标的物 交付给第一承运人后 风险转移
路货交易	出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自 合同成立时 起由 买受人 承担 在合同成立时（出卖人）知道或应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人，买受人有权主张由 出卖人 负担标的物毁损、灭失的风险
种类物	当事人对风险负担未约定，标的物为种类物，出卖人 未以 装运单据、加盖标记、通知买受人等 可识别方式清楚地 将标的物 特定 于买卖合同， 买受人 主张 不负担 标的物毁损、灭失的风险的，人民法院应予支持

[案例 5.20]



情形	风险转移规则
买受人违约	因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的, 标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由 买受人 承担
	出卖人按照约定将标的物置于交付地点, 买受人违反约定没有收取的, 标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由 买受人 承担
出卖人违约	因标的物质量不符合要求, 致使不能实现合同目的的, 买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同; 买受人拒绝接受标的物或者解除合同的, 标的物毁损、灭失的风险由 出卖人 承担
提存标的物	标的物提存后, 毁损、灭失的风险由 债权人 承担

四. 标的物的检验期限

当事人是否约定了检验期限	检验期限的认定
是	过短(难以全面检验)
	短于法定期限
	合理并且合法
否	质保期 →合理期限→ 收到标的物之日起 2 年内
不受检验期限限制的情形	出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的, 买受人不受约定的检验期限、合理期限、质量保证期的限制
出卖人的抗辩	出卖人自愿承担违约责任后, 又以上述期间经过为由 反悔 的, 人民法院不予支持
	买受人在合理期限内提出异议, 出卖人以买受人已经支付价款、确认欠款数额、使用标的物等为由, 主张买受人放弃异议的, 人民法院不予支持, 但当事人另有约定的除外

五. 买卖合同的解除规则

情形	具体规定
主从物买卖	1 因标的物的 主物 不符合约定而解除合同的, 解除合同的效力 及于从物
	2 因标的物的 从物 不符合约定解除合同的, 解除的效力 不及于主物
数物	1 其中 一物 不符合约定的, 买受人可以就 该物 解除合同

买卖	2	该物 与他物分离使标的物的价值显受损害 的，买受人可以就 数物 解除合同
分批交货买卖	1	出卖人对 其中一批 标的物不交付或者交付不符合约定，致使 该批 标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除合同
	2	出卖人不交付 其中一批 标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批不能实现合同目的的，买受人可以就 该批以及之后其他各批 标的物解除合同
	3	买受人如果就 其中一批 标的物解除合同，该批标的物 与其他各批标的物相互依存 的，可以就 已经交付和未交付的各批 标的物解除合同

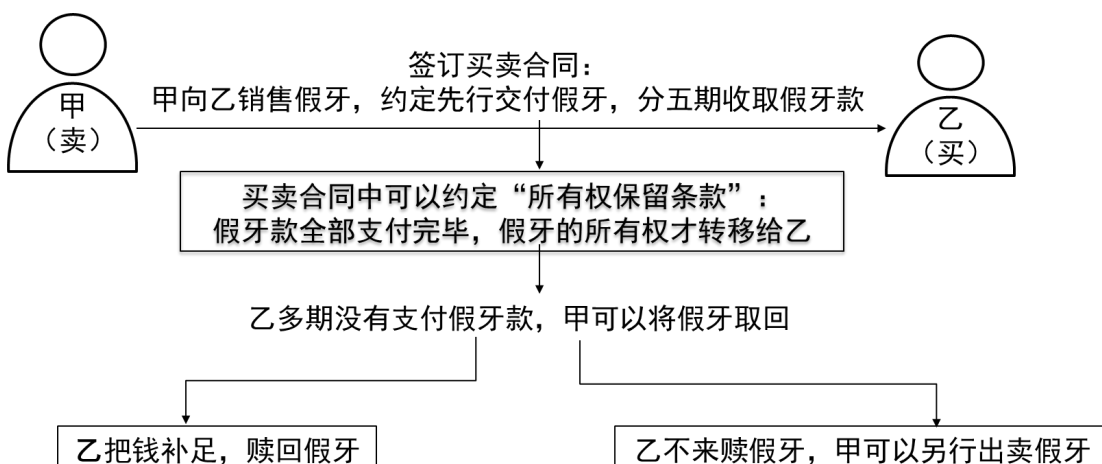
六. 特种买卖合同

1. 所有权保留买卖

(1) 概述

概念	当事人在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于 出卖人
适用范围	所有权保留，仅适用于 动产 ，不适用于不动产
对抗制度	出卖人对标的物保留的所有权， 未经登记，不得对抗善意第三人

[案例 5.21]



(2) 出卖人的取回权

可以取回的情形	
当事人约定出卖人保留合同标的物的所有权，在标的物 所有权转移前 ，买受人有下列情形之一，造成出卖人损害的，除当事人另有约定外，出卖人有权取回标的物	
1	未按照约定支付价款 ，经催告后在合理期限内仍未支付
2	未按照约定完成特定条件
3	将标的物出卖、出质或者作出其他 不当处分
当事人协商取回标的物→当事人参照适用担保物权的实现程序取回标的物	
出卖人不得主张取回标的物	
1	买受人已经支付标的物总价款的 75%以上
2	在将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分的情形下， 第三人已经依法善意取得 标的物所有权或其他物权

(3) 出卖人取回标的物后的效果

	具体规定
买受人产生回赎权	出卖人依法取回标的物后,买受人在双方约定或者出卖人指定的合理回赎期限内,消除出卖人取回标的物事由的,可以请求回赎标的物
出卖人产生另行出卖权	买受人在回赎期限内没有回赎标的物,出卖人可以以合理价格将标的物 出卖给第三人 ,出卖所得价款,扣除买受人未支付的价款以及必要费用后仍有剩余的应当 返还 买受人,不足的部分由买受人 清偿

2. 分期付款买卖

	具体规定
买受人怠于付款的认定	分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的 1/5 (未支付到期价款/总价款 $\geq 20\%$),经 催告 后在合理期限内 仍未支付 到期价款的
买受人怠于付款的后果	出卖人可以请求买受人支付 全部价款或者解除合同 出卖人解除合同的,可以向 买受人请求 支付该标的物的 使用费

3. 试用买卖

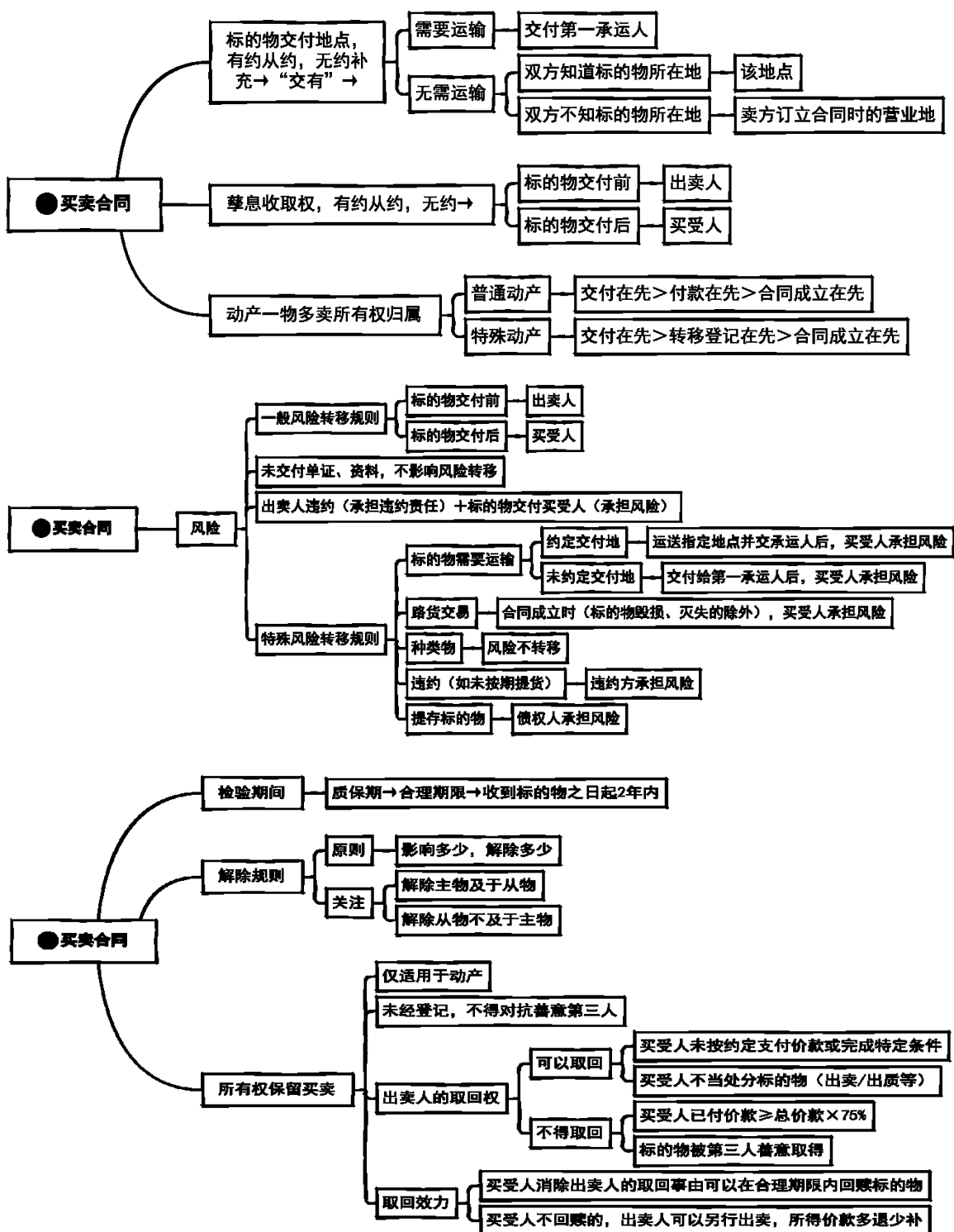
	具体规定		
认定	属于	买受人在试用期内可以 购买 标的物，也可以 拒绝购买	
	不属于	1	约定标的物经过试用或者检验符合一定要求时，买受人 应当购买 标的物
		2	约定第三人经试验对标的物认可时，买受人 应当购买 标的物
		3	约定买受人在一定期限内可以 调换 标的物
		4	约定买受人在一定期限内可以 退还 标的物
视为同意购买的情形	1	试用期限届满，买受人对是否购买标的物 未作表示 的	
	2	买受人在试用期内 已经支付 部分价款或者对标的物 实施 出卖、出租、设立担保物权等行为的	
使用费	试用买卖的当事人对标的物使用费 没有约定或约定不明确 的，出卖人 无权请求 买受人支付		
风险承担	标的物在试用期内毁损、灭失的风险由 出卖人 承担		

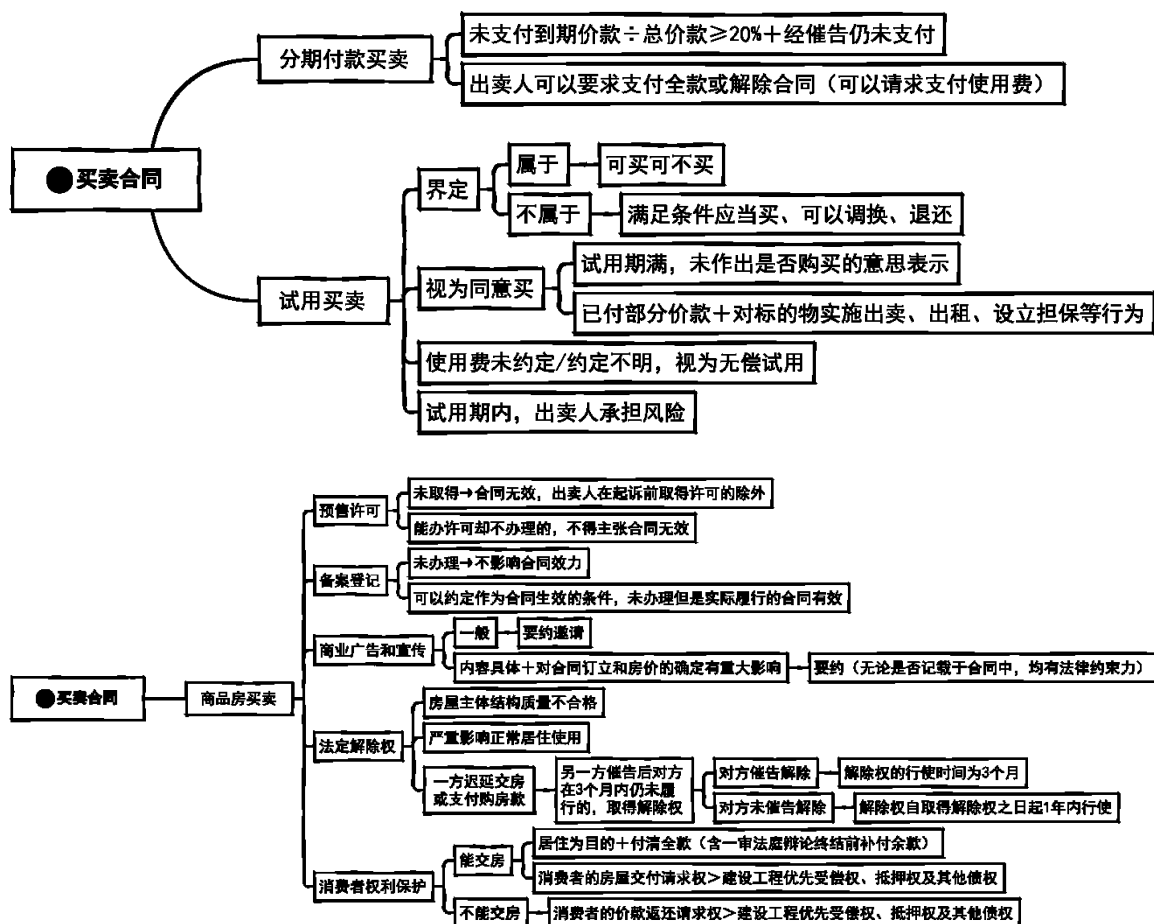
4. 商品房买卖

	具体规定	
界定	商品房买卖合同,是指作为出卖人的 房地产开发企业 与买受人订立的房屋买卖合同	
商品房预售许可证	1	出卖人 未取得 商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同 无效
	2	出卖人在 起诉前取得 商品房预售许可证明的,可以认定合同 有效
	3	出卖人 能够办理预售许可证却未办理 ,又以其没有预售许可证为由,主张商品房预售合同无效的, 不予支持
预售备案登记	1	原则上,当事人是否办理预售备案登记, 不影响 商品房预售合同的效力
	2	当事人 约定 以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外
商业广告	一般情况应认定为要约邀请,满足下列条件的,应当认定为要约	

与宣传资料的性质	1	出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺 具体确定		
	2	对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定 有重大影响 的		
	上述说明和允诺未载入商品房买卖合同的，当事人违反也应当承担违约责任			
商品房买卖合同法定解除权	1	因 房屋主体结构 质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持		
	2	因房屋质量问题 严重影响正常居住使用 ，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持		
	3	出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款， 经催告后在3个月的合理期限内仍未履行 ，当事人一方（催告方）请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外		
		对方当事人是否催告解除	（催告方）解除权的行使期限	
		是	3个月 （法律另有规定或当事人另有约定的除外）	
		否	应当 在解除权发生之日起1年内 行使	
贷款买房	未能订立担保贷款合同导致购房合同无法履行		一方原因	对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失
			不可归责于当事人双方	当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或定金返还买受人
	商品房买卖合同无效、被撤销或被解除，导致贷款合同目的无法实现			当事人请求解除商品房担保贷款合同，出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人
商品房消费者权利保护	房屋能够交付	消费者的限制	1	商品房消费者以 居住 为目的购买房屋
			2	已支付 全部 价款或者在 一审法庭辩论终结前 已实际 支付剩余价款
	房屋无法交付	顺位	消费者的房屋交付请求权>建设工程优先受偿权、抵押权及其他债权	
		顺位	消费者的价款返还请求权>建设工程优先受偿权、抵押权及其他债权	

本单元“知识点1”总结





精学细练

【单选题】张某有一件画作拟出售，于2019年5月10日与王某签订买卖合同，约定四日后交货付款；5月11日，丁某愿以更高的价格购买该画作，张某遂与丁某签订合同，约定三日后交货付款；5月12日，张某又与林某签订合同，将该画作卖给林某，林某当即支付了价款，约定两日后交货。后因张某未交付画作，王某、丁某、林某均要求张某履行合同，诉至人民法院，下列关于该画作交付和所有权归属的表述中，正确的是（ ）。（2020年）

- A. 应支持林某对张某交付该画作的请求
- B. 应支持王某对张某交付该画作的请求
- C. 应支持丁某对张某交付该画作的请求
- D. 应认定王某、丁某、林某共同取得该画作的所有权

【答案】A

【解析】普通动产一物多卖，合同均有效：交付在先>付款在先>成立合同在先。

【单选题】甲拥有一辆汽车欲出售，乙与甲签订了买卖合同，甲将汽车交付给乙，但尚未办理所有权转移登记。后，丙愿意出更高的价格购买，甲遂与丙签订买卖合同，到车辆管理部门办理了登记手续，并与丙约定一个月后交付。不久后丁也愿意购买该汽车且出价最高，甲遂与丁签订了买卖合同，并约定一星期后交付。下列关于汽车归属的表述中，正确的是（ ）。（2022年）

- A. 归属甲，因涉及多重买卖，合同均无效
- B. 归属丙，因甲为丙办理了汽车所有权转移登记
- C. 归属乙，因为汽车已交付给乙

D. 归属丁，因为丁出价最高

【答案】C

【解析】特殊动产一物多卖，合同均有效：交付在先>转移登记在先>成立合同在先。

【单选题】2021年3月1日，出卖人甲公司与买受人乙公司订立电脑买卖合同，未约定交付地点和风险转移时间。甲公司分别委托独立承运人丙公司和丁公司负责海上运输和公路运输。3月15日，甲公司将电脑交给丙公司。3月30日，丙公司将电脑交给丁公司。4月10日，丁公司按照约定将电脑运送至乙公司，因乙公司未做好收货准备而未能交付。4月15日，丁公司将电脑交给乙公司。根据合同法律制度的规定，该批电脑毁损、灭失的风险转移给乙公司的时间为（ ）。

A. 4月15日

B. 3月30日

C. 3月15日

D. 4月10日

【答案】C

【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定；仍不能确定，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。选项C当选。

【单选题】2022年6月1日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定甲公司购买乙公司1000套印有甲公司标志的运动服，6月24日由甲公司上门提货，合同对货物毁损风险承担未作特别约定，6月24日，甲公司因没安排好车辆未能及时提货，6月25日，乙公司的仓库遭雷击毁损，导致该批运动服全部毁损，下列关于该批运动服毁损风险承担的表述中，正确的是（ ）。（2022年）

A. 乙公司承担，因货物是在其控制之下

B. 甲公司承担，因其没有按时上门提货

C. 甲公司和乙公司共同承担，因不可抗力造成货物毁损

D. 乙公司承担，因货物所有权没有转移

【答案】B

【解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。选项B当选。

【多选题】根据合同法律制度规定，当事人未作特别约定的情况下，下列关于买卖合同标的物损毁、灭失风险承担的表述中，正确的有（ ）。

A. 出卖人将标的物运抵交付地点后，买受人因标的物质量不合格而拒绝接受的，标的物损毁、灭失的风险由出卖人承担

B. 因买受人下落不明，出卖人无法向其交付标的物而将标的物提存的，在买受人领取标的物前，标的物损毁、灭失的风险由出卖人承担

C. 出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物损毁、灭失风险的转移

D. 出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物损毁、灭失的风险由买受人承担

【答案】ACD

【解析】选项 B：出卖人已经提存标的物的，视为标的物已经完成交付，标的物损毁、灭失的风险由买受人承担。

【多选题】甲公司向乙公司购买一台大型设备，由于疏忽未在合同中约定检验期。该设备运回后，甲公司即组织人员进行检验，未发现质量问题，于是投入使用。至第 3 年，该设备出现故障，经反复查找，发现该设备关键部位存在隐蔽瑕疵。该设备说明书表明质量保证期为 4 年。根据相关规定，下列关于乙公司是否承担责任的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 乙公司在合理期限内，未收到甲公司有关设备质量不合格的通知，故该设备质量应视为合格，乙公司不承担责任
- B. 乙公司在 2 年内未收到甲公司有关设备存在瑕疵的通知，故该设备质量应视为合格，乙公司不承担责任
- C. 该设备说明书标明质量保证期为 4 年，故乙公司应承担赔偿责任
- D. 甲公司与乙公司双方未约定质量检验期间，都存在过错，应分担责任

【答案】ABD

【解析】本题中，甲公司与乙公司约定质保期为 4 年，甲公司在质保期内提出质量异议，乙公司应当承担赔偿责任。

【单选题】甲、乙签订一买卖合同，甲向乙购买机器 5 台及附带的维修工具，机器编号分别为 E、F、G、X、Y，拟分别用于不同厂区。乙向甲如期交付 5 台机器及附带的维修工具。经验收，E 机器存在重大质量瑕疵而无法使用，F 机器附带的维修工具亦属不合格品，其他机器及维修工具不存在质量问题。根据合同法律制度的规定，下列关于甲如何解除合同的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲可以解除 5 台机器及维修工具的买卖合同
- B. 甲只能就买卖合同中 E 机器的部分解除
- C. 甲可以就买卖合同中 E 机器与 F 机器的部分解除
- D. 甲可以就买卖合同中 F 机器的维修工具与 E 机器的部分解除

【答案】D

【解析】根据规定，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。本题中，由于标的物是数物，E 机器存在重大质量瑕疵而无法使用，且分离不影响其他机器的价值（5 台机器拟分别用于不同厂区），可以解除 E 机器的买卖合同；又根据规定，因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。本题中，因 F 机器附带的维修工具（从物）亦属不合格品，仅可以解除 F 机器附带的维修工具的合同。

【单选题】甲、乙双方于 2023 年 1 月 7 日订立买卖 1 000 台彩电的合同，价款 200 万元，双方约定：甲支付全部价款后，彩电的所有权才转移给甲。乙于 2 月 4 日交付了 1 000 台彩电，甲于 3 月 5 日支付了 100 万元，5 月 6 日支付了剩余的 100 万元。下列关于彩电所有权转移的表述中，符合规定的是（ ）。

- A. 2 月 4 日 1 000 台彩电所有权转移
- B. 3 月 5 日 1 000 台彩电所有权转移
- C. 3 月 5 日 500 台彩电所有权转移
- D. 5 月 6 日 1 000 台彩电所有权转移

【答案】D

【解析】当事人可以在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务时，标的物

的所有权属于出卖人。本题中，甲、乙约定：甲支付全部价款后，彩电的所有权才转移给甲。所以5月6日甲付清全款时，1 000台彩电所有权才转移给甲。

【判断题】2021年5月1日，甲到某商场购买一台价值为20 000元的冰箱，双方约定采取分期付款的方式：5月1日由甲先支付6 000元并提货，6月1日再付6 000元，其余8 000元在7月10日前付清。6月1日，甲未按期支付6 000元价款，该商场对其进行了催告，仍无法收回款项。此时，该商场有权要求解除合同，并可以要求甲支付使用费。（ ）

【答案】√

【解析】分期付款买卖中，未支付到期价款的金额已经达到全部价款的1/5的，出卖人可以主张解除合同并要求买受人支付相应的使用费。本题中，未支付到期价款占全部价款比例=（6 000÷20 000）×100%=30%。因此，该商场有权要求解除合同，并可以要求甲支付使用费。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于试用买卖合同的表述中，正确的有（ ）。
(2025年)

- A. 试用期限届满买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买
- B. 试用买卖的当事人没有约定标的物的使用费，视为无尝试用
- C. 试用期内买受人将标的物出租的，视为购买
- D. 试用期内标的物毁损、灭失的风险由买受人承担

【答案】ABC

【解析】试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买，选项A当选。试用买卖的当事人没有约定使用费或者约定不明确的，出卖人无权主张买受人支付使用费，选项B当选。试用买卖的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的物实施出卖、出租、设立担保物权等行为的，视为同意购买，选项C当选。标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担，选项D不当选。

知识点2：赠与合同

一. 基本规定

	具体规定	
特征	单务合同+无偿合同+诺成合同+双方法律行为	
附义务	赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务	
瑕疵担保	一般	赠与的财产有瑕疵的， 赠与人不承担责任
	例外	附义务的赠与，所赠与的财产有瑕疵的，赠与人在 附义务的限度内 承担与出卖人相同的责任
		赠与人 故意不告知或者保证无瑕疵 的，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任
穷困抗辩	赠与合同成立后，赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的， 可以不再履行 赠与义务	

二. 赠与人的任意撤销权

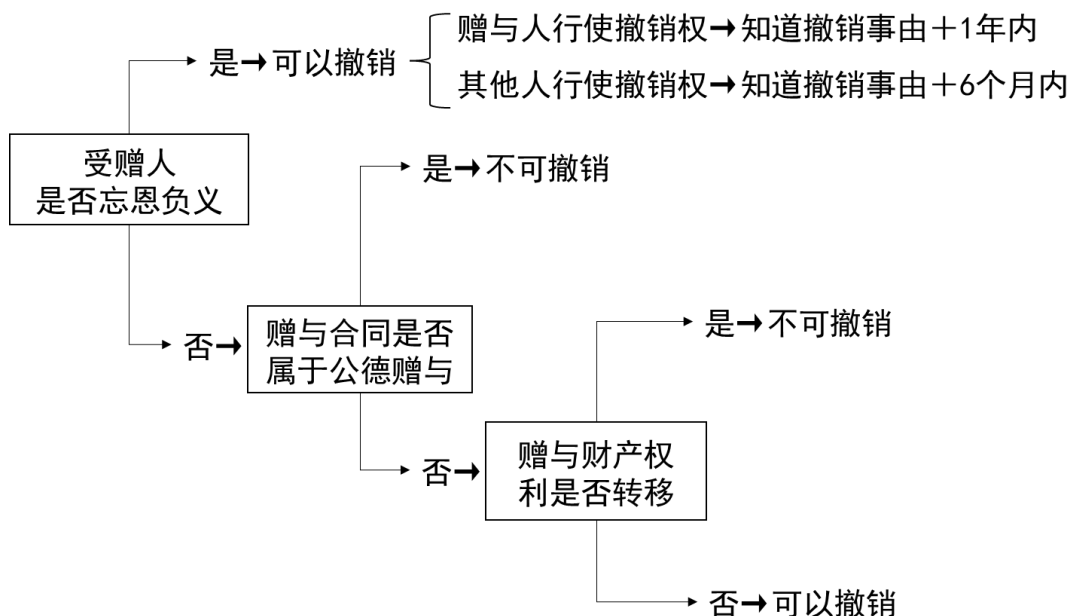
	具体规定	
撤销条件	1	赠与财产的权利转移 之前 （动产交付前，不动产转移登记前）
	2	不属于不得任意撤销的赠与合同
不得任意撤销的赠与合同（公	1	经过 公证 的赠与合同
	2	具有救灾、扶贫、助残等 公益、道德 义务性质的赠与合同

德赠与)	
赔偿责任	应当交付的赠与财产，因赠与人故意或者重大过失致使毁损、灭失的，赠与人应当承担 赔偿 责任

三. 有关人员的法定撤销权

	具体规定				
法定撤销情形	忘恩	负义		忘恩	
	受赠人严重侵害赠与人或其近亲属的合法权益	受赠人对赠与人有扶养义务而不履行	受赠人不履行赠与合同约定的义务	受赠人的违法行为致使赠与人死亡	受赠人的违法行为致使赠与人丧失民事行为能力
撤销权人	赠与人			赠与人的继承人	赠与人的法定代理人
撤销时间	自 知道 或者应当知道撤销事由之日起 1年内			自 知道 或者应当知道撤销事由之日起 6个月内	
撤销效果	一旦撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产				
提示	“公德赠与”出现了上述法定撤销情形也可以撤销				

[总结 赠与合同中撤销权的行使思路]



知识点 3：借款合同

一. 借款合同的种类

类型	举例		性质	
	贷款人	借款人	诺成合同	实践合同
金融借款合同	金融机构	企业	√	
	金融机构	自然人	√	
民间借贷合同	企业	企业	√	

	企业	自然人	√	
	自然人	企业	√	
	自然人	自然人		√

二. 借款合同的基本规定

	自然人之间的借款合同		其他的借款合同	
形式	书面形式或其他约定形式		书面形式	
性质	实践合同 (自贷款人 提供借款 时成立)		诺成合同	
失约供款	贷款人未按照约定的日期、数额提供借款, 造成借款人损失的, 应当 赔偿 损失			
失约收款	借款人未按照约定的日期、数额收取借款的, 应当按照 约定 的日期、数额支付利息			
违约用款	借款人未按照约定的借款用途使用借款的, 贷款人可以 停止发放 借款、 提前收回 借款或者 解除合同			
预扣利息	借款的利息 不得预先在本金中扣除 。利息预先在本金中扣除的, 应当按照 实际借款数额 返还借款并计算利息			
借款展期	借款人可以在还款期限届满 之前 向贷款人 申请 展期, 贷款人同意的, 可以展期			
未约定还款期	借款人应当按照 约定 的期限返还借款, 对借款期限没有约定或者约定不明确, 当事人可以协议补充, 不能达成补充协议的, 按照交易习惯或者合同有关条款确定, 仍不能确定的, 借款人可以 随时 返还; 贷款人可以 催告 借款人在合理期限内返还			
提前还款	借款人提前偿还借款的, 除当事人另有约定的以外, 应当按照 实际借款的期间 计算利息			
付息期限	借款人应当按照 约定 的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确, 当事人可以协议补充, 不能达成补充协议的, 按照交易习惯或者合同有关条款确定, 仍不能确定的			
	借款期间		付息时间	
	不满 1 年的		返还 借款时支付	
	1 年以上的	存续期 ≥ 1 年时	每届满 1 年 时支付	
存续期 < 1 年时		返还 借款时支付		

三. 民间借贷合同的计息规则

1. 借期内利息

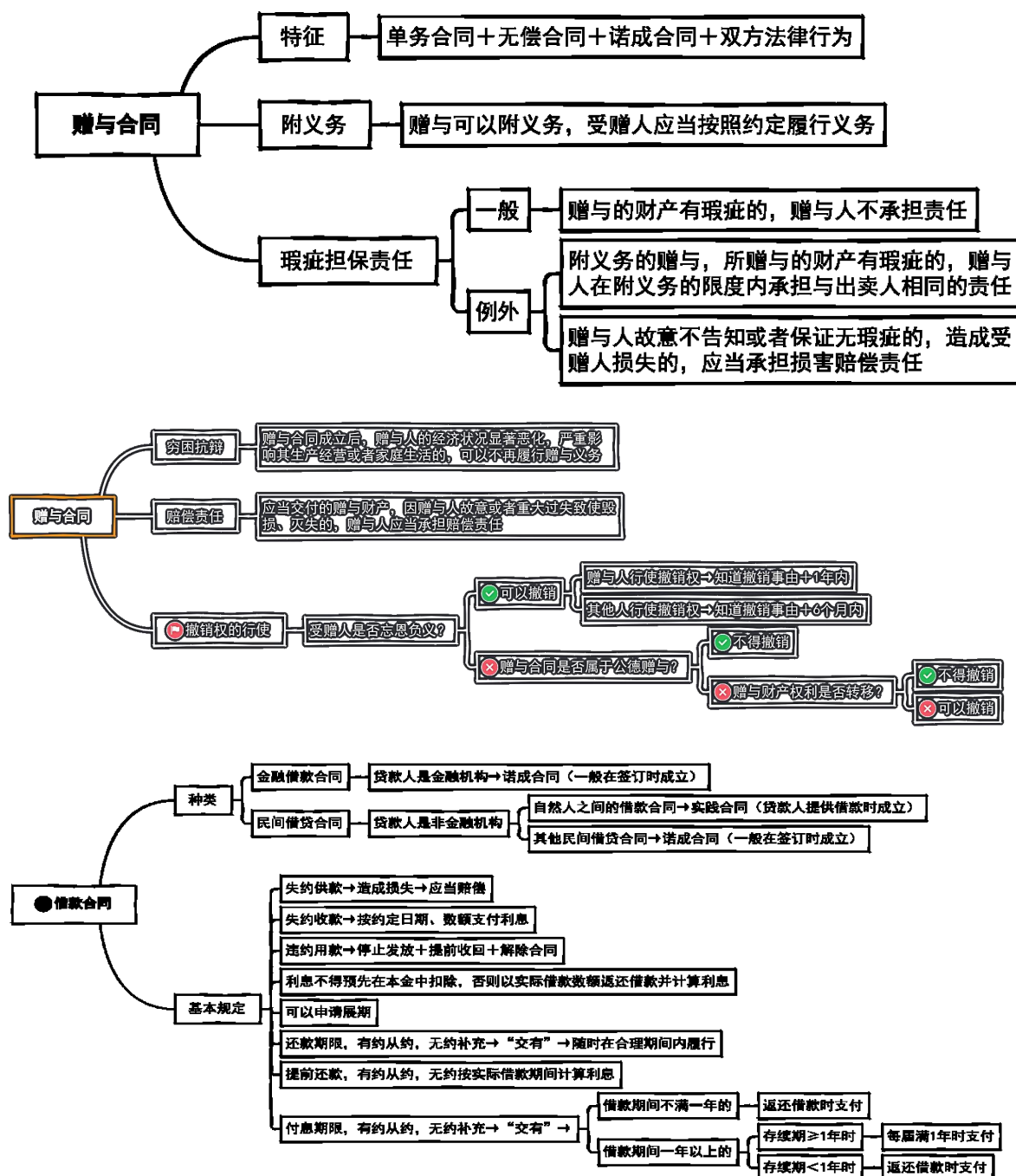
	自然人之间的借款合同	其他 民间借贷 合同
有约定	出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但双方约定的利率超过 合同成立时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）4 倍 的除外	
未约定	借贷双方没有约定利息，出借人主张支付利息的，人民法院 不予支持	
约定不明	出借人主张支付利息的，人民法院 不予支持	出借人主张支付利息的， 人民法院 应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素 确定利息

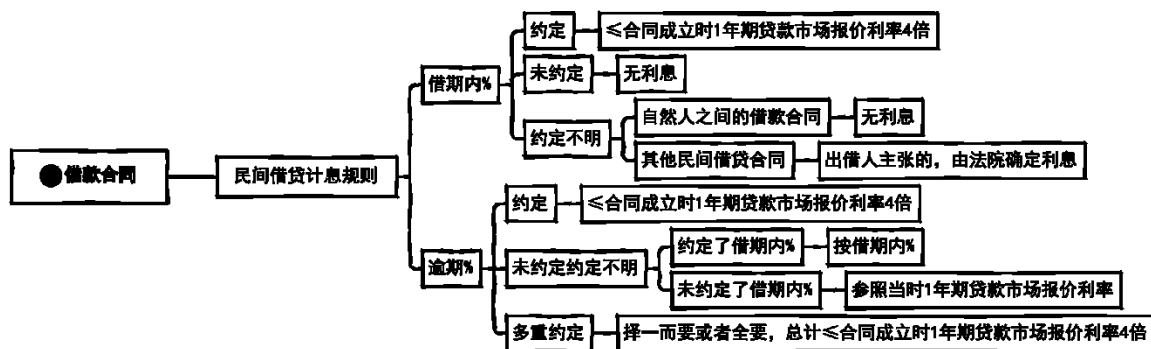
2. 逾期利息

	自然人之间的借款合同	其他 民间借贷 合同
有约定	借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但是以 不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率 4 倍为限	

未约定或约定不明	当事人是否约定借期内利率	如何处理
	是	出借人主张按照 借期内利率 支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持
	否	出借人主张参照当时 1年期贷款市场报价利率标准 计算的利息还款违约责任的，人民法院应予支持
多重约定	出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以 选择主张 逾期利息、违约金或者其他费用，也可以 一并主张 ，但 总计不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍	

本单元“知识点3”总结





精学细练

【判断题】赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。（ ）

【答案】√

【解析】赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。本题表述正确。

【判断题】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。（ ）（2023 年）

【答案】√

【解析】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。本题表述正确。

【多选题】下列情形中，赠与人不得主张撤销赠与的有（ ）。

- A. 张某将 1 辆小轿车赠与李某，且已交付
- B. 甲公司与某地震灾区小学签订赠与合同，将赠与 50 万元用于修复教学楼
- C. 乙公司表示将赠与某大学 3 辆校车，双方签订了赠与合同，且对该赠与合同进行了公证
- D. 陈某将 1 块钟表赠与王某，且已交付，但王某不履行赠与合同约定的义务

【答案】ABC

【解析】（1）根据规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。本题中，张某已将轿车交付给李某，不能再行使任意撤销权。选项 A 当选；（2）根据规定，具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不得撤销。选项 B、C 当选；（3）根据规定，受赠人不履行赠与合同约定的义务的，赠与人可以撤销赠与。选项 D 不当选。

【单选题】2022 年 3 月 1 日，张某与李某签订借款合同，约定张某向李某借款 50 万元，年利率为 10%，3 月 5 日，李某将 45 万元转账给张某，声明预扣了 5 万元利息。双方未约定借款期限。下列关于该借款合同效力的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 借款合同的成立日期是 2022 年 3 月 1 日
- B. 因预先扣除借款利息 5 万元，借款合同无效
- C. 借款合同的成立日期是 2022 年 3 月 5 日
- D. 因未约定借款期限，借款合同无效

【答案】C

【解析】自然人之间的借款合同为实践合同，转账借款 45 万时生效，借款合同的成立日期为 2022 年 3 月 5 日，选项 A 不当选，选项 C 当选；预先扣除利息按扣除后的金额作为借款本金

并不影响借款合同效力，选项 B 不当选；对借款期限没有约定的，当事人可以协议补充，不影响借款合同效力，选项 D 不当选。

【多选题】2024 年 5 月，一年期贷款市场报价利率为 3.45%，则下列借款合同中约定的借期内利率符合规定的有（ ）。(2024 年)

- A. 周某与吴某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 14%
- B. 孙某与李某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 7%
- C. 赵某与钱某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 3%
- D. 郑某与王某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 1%

【答案】BCD

【解析】出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但双方约定的利率超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）4 倍的除外。本题中，合同成立时 1 年期贷款市场报价利率为 3.45%，因此约定的利率不得超过“ $3.45\% \times 4 = 13.80\%$ ”。

【单选题】2024 年 6 月 1 日，周某与李某订立 1 年期的借款合同，合同未约定借期内利率和逾期利率。2025 年 6 月 1 日，借款到期后李某拒绝还款，周某向法院提起诉讼。已知：2024 年 6 月 1 日一年期贷款市场报价利率为 3.45%；2025 年 6 月 1 日一年期贷款市场报价利率为 3%。下列周某的主张中，人民法院应予支持的是（ ）。(2025 年)

- A. 主张从 2024 年 6 月 1 日起按照 3.45% 利率支付借款期间的利息
- B. 主张从 2024 年 6 月 1 日起按照 13.8% 利率支付借款期间的利息
- C. 主张从 2025 年 6 月 1 日起按照 3% 利率支付逾期利息
- D. 主张从 2025 年 6 月 1 日起按照 12% 利率支付逾期利息

【答案】C

【解析】借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息，选项 A、B 不当选；借贷双方既未约定借期内利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时一年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的，人民法院应予支持，选项 C 当选，选项 D 不当选。

知识点 4：租赁合同

一. 租赁合同的基本规定

1. 租赁期限

		具体规定	
定期 租赁	1	租赁期限不得超过 20 年 ，超过 20 年的， 超过部分无效	
	2	租赁期限届满，当事人 可以续订 租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起 仍不得超过 20 年	
不定期 租赁	认定	1	租赁期限 6 个月以上 的，合同应当采用 书面形式 。当事人 未采用书面形式，无法确定租赁期限 的，视为不定期租赁
		2	当事人对租赁期限没有约定或约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定， 仍不能确定 的，视为不定期租赁
		3	租赁期限 届满 ，承租人 继续 使用租赁物，出租人 没有提出异议 的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期租赁
	解除	当事人可以 随时 解除合同，但是应当在合理期限之前 通知 对方	

2. 依约使用

	具体规定
1	出租人 应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期限内 保持 租赁物 符合 约定的用途
2	承租人应当按照 约定 的方法使用租赁物。对租赁物的使用方法没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定，仍不能确定的，应当根据租赁物的 性质 使用。承租人按照约定的方法或者根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损耗的， 不承担 赔偿责任
3	未按照 约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以 解除 合同并请求 赔偿 损失
4	承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担 赔偿 责任

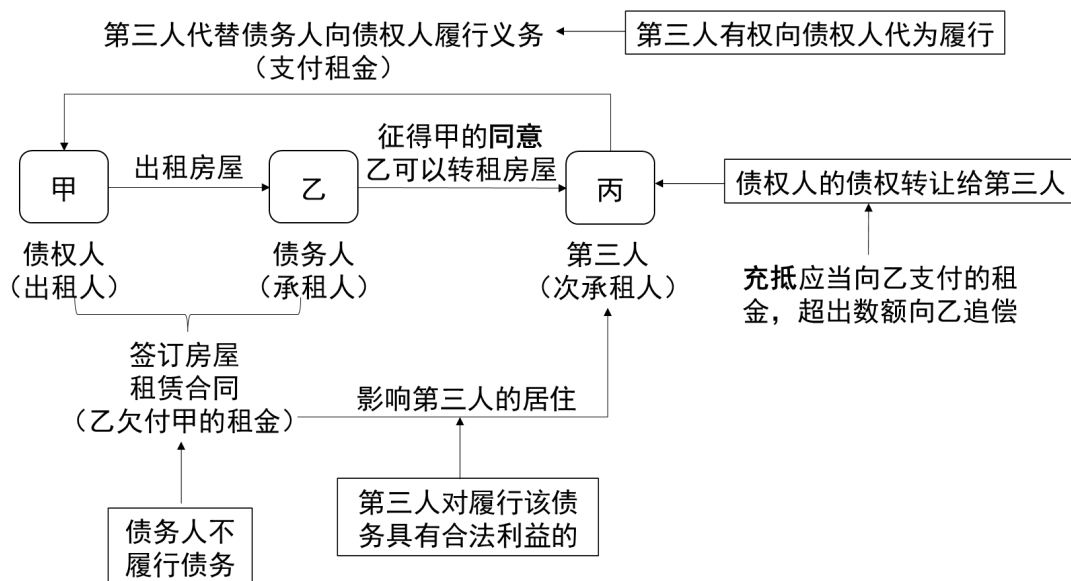
3. 维修与改装

	具体规定
维修	1 出租人 应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定或者因承租人过错致使租赁物需要维修的除外
	2 承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以 自行 维修，维修费用由 出租人 负担
	3 因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应 减少租金 或者 延长租期
改装	承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人 未经出租人同意 ，对租赁物进行改善或增设他物的，出租人可以请求承租人 恢复原状 或 赔偿损失

4. 转租（案例 5.14）

	具体规定
要求	1 承租人 经出租人同意 ，可以将租赁物转租给第三人，承租人与出租人之间的租赁合同 继续有效 ，第三人对租赁物造成损失的， 承租人 应当 赔偿 损失
	2 承租人未经出租人同意转租的， 出租人可以解除（与承租人）的合同
	3 出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在 6个月内未提出异议 的，视为出租人同意转租
次承租人代付租金	1 承租人拖欠租金的，次承租人可以 代承租人 支付其欠付的租金和违约金，但转租合同对出租人不具有法律约束力的除外
	2 次承租人代为支付的租金和违约金，可以 充抵 次承租人应当向承租人支付的租金； 超出 其应付的租金数额的，可以向承租人 追偿

[案例 5.14]



5. 租金的支付期限

具体规定			
承租人应当按照 约定 的期限支付租金。对租金的支付期限没有约定或约定不明确的, 可以协议补充; 不能达成补充协议的, 按照交易习惯或者合同有关条款确定, 仍不能确定的			
租赁期间		付租时间	
不满 1 年的		租赁期限 届满 时支付	
1 年以上的	存续期间 ≥ 1 年时	每届满 1 年 时支付	
	存续期间 < 1 年时	租赁期限 届满 时支付	

6. 法定解除权

具体规定		
出租人行使解除权	承租人无正当理由未支付或迟延支付租金的, 出租人可以 请求 承租人在合理期限内支付; 承租人 逾期 不支付的, 出租人可以解除合同	
承租人行使解除权	1	租赁物危及承租人的安全或者健康的, 即使承租人订立合同时 明知 该租赁物质量不合格, 承租人仍然可以 随时 解除合同
	2	因 不可归责 于承租人的事由, 致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的, 承租人可以请求 减少租金 或者 不支付租金 ; 因租赁物部分或者全部毁损、灭失, 致使 不能实现合同目的 的, 承租人可以 解除 合同

7. 所有权让与不破租赁

具体规定	
所有权让与不破租赁, 亦称之为“买卖不破租赁”。是指租赁物在承租人按照租赁合同占有 期限 内发生 所有权变动 的, 不影响 租赁合同的效力	
提示	该规则适用于 所有种类 的租赁物

二. 房屋租赁合同

1. 房屋承租人的“优先购买权”

具体规定	
出租人出卖租赁房屋，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是下列情况除外	
1	房屋按份共有人行使优先购买权的
2	出租人将房屋出卖给近亲属的，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
3	出租人履行通知义务后，承租人在 15 日内未明确表示购买的
4	出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋的，应当在拍卖 5 日前通知承租人。承租人未参加拍卖的
出租人未通知承租人或有其他妨害承租人行使优先购买权情形的，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。但是，出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响	

2. 承租人的“优先承租权”

租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

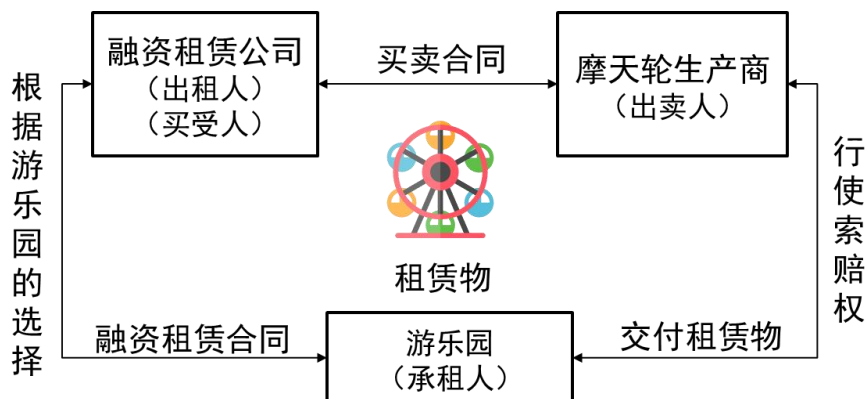
3. “一房数租”的处理

具体规定	
出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人	
合法占有在先 > 登记备案在先 > 合同成立在先	

4. 房屋租赁合同无效情形

	无效情形	补救后应认定为有效
1	出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效	在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的
2	出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑，与承租人订立的租赁合同无效	在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的
3	租赁期限超过临时建筑的使用期限，超过部分无效	在一审法庭辩论终结前经主管部门批准延长使用期限的
房屋租赁合同无效的法律后果：房屋租赁合同无效，当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的，人民法院一般应予支持		

[案例 5.22]



三. 融资租赁

1. 融资租赁中的“买卖合同”

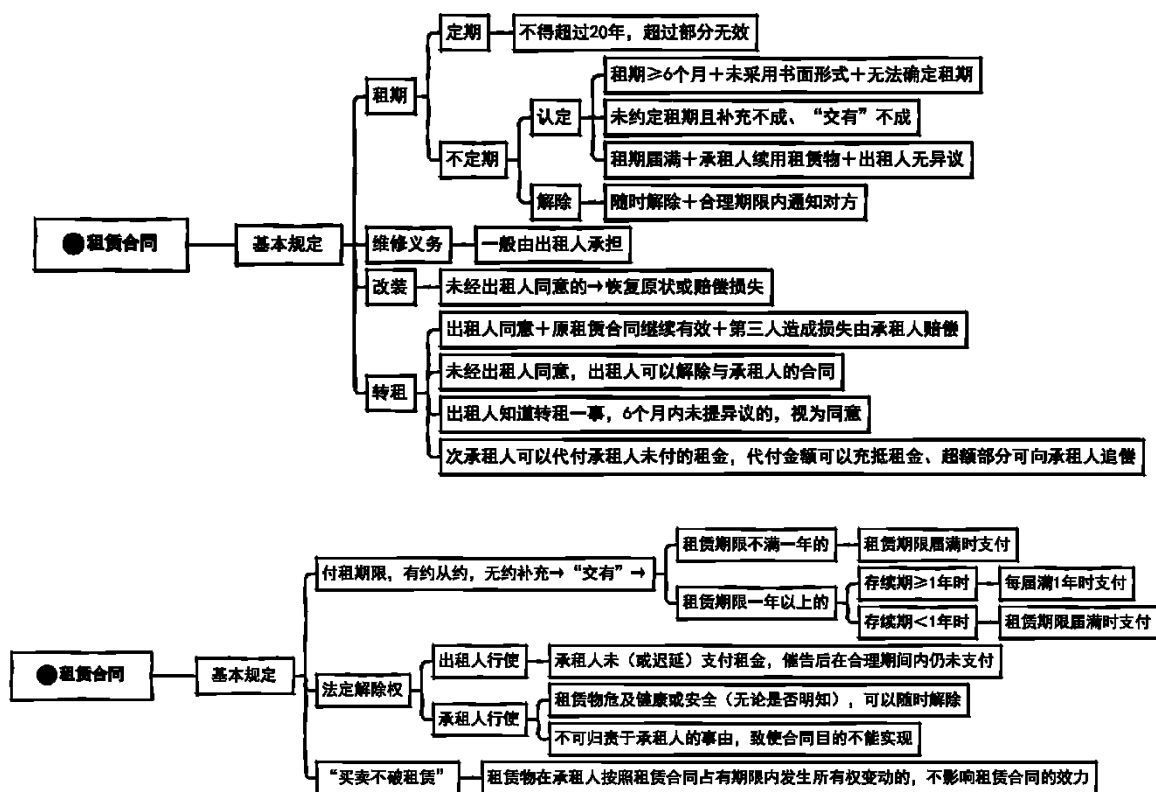
	具体规定
1	出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同， 未经承租人同意 ，出租人 不得变更 与承租人有关的合同内容
2	出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定 向承租人交付 标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
3	出租人、出卖人、承租人 可以约定 ，出卖人不履行买卖合同义务的， 由承租人行使 索赔的权利。承租人行使索赔权利的， 出租人应当协助 。出租人有下列情形之一的，致使承租人对出卖人行使索赔权利失败的，承租人有权请求出租人承担相应的责任 (1) 明知租赁物有质量瑕疵而不告知承租人 (2) 承租人行使索赔权利时，未及时提供必要协助 (3) 出租人怠于行使只能由其对出卖人行使的索赔权利，造成承租人损失的，承租人有权请求出租人承担赔偿责任

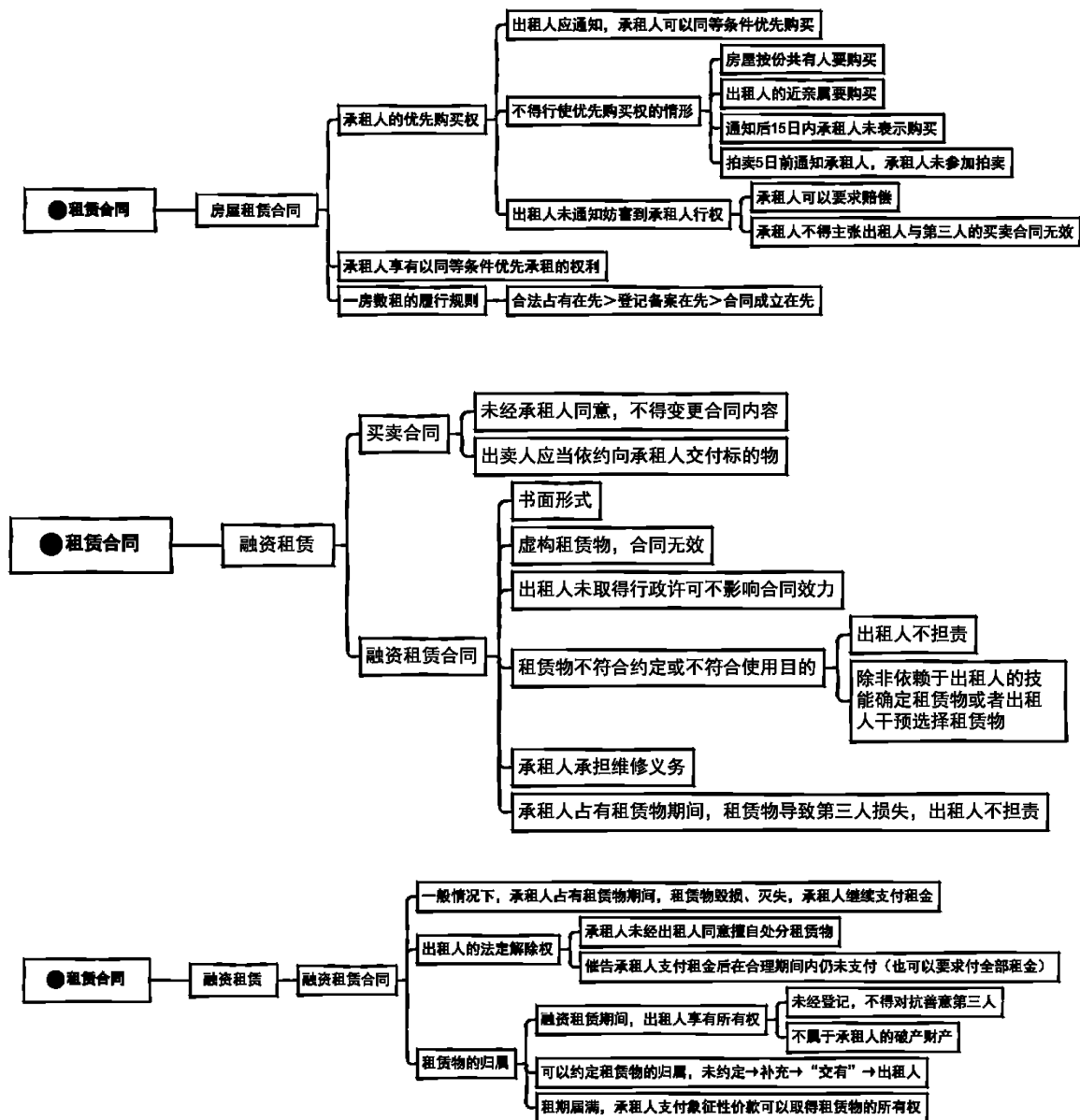
2. 融资租赁中的“融资租赁合同”

	具体规定
订立	1 融资租赁合同应当采用 书面 形式
	2 融资租赁合同的出租人必须是从事融资租赁业务的租赁公司或者其他经过批准兼营租赁业务的公司
	3 当事人以 虚构 租赁物方式订立的融资租赁合同 无效
	4 依照法律、行政法规的规定，对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的， 出租人未取得 行政许可 不影响 融资租赁合同效力
责任	1 出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用
	2 租赁物不符合约定或者不符合使用目的的， 出租人不承担责任 。但是，承租人 依赖 出租人的技能确定租赁物或者出租人 干预 选择租赁物的除外
	3 承租人应当妥善保管、使用租赁物。 承租人 应当履行占有租赁物期间的 维修 义务
	4 承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或财产损失的， 出租人不 承担责任
	5 承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人 继续支付租金 ，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外

出租人的法定解除权	1	承租人 未经出租人同意 ，将租赁物转让、抵押、质押、投资入股或者以其他方式处分的，出租人可以解除融资租赁合同
	2	承租人经 催告后 在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付 全部 租金；也可以 解除 合同， 收回 租赁物
租赁物的归属	1	融资租赁期间， 出租人 对租赁物享有的所有权， 未经登记，不得对抗善意第三人
	2	承租人破产的，租赁物 不属于 （承租人的） 破产财产
	3	出租人和承租人 可以约定 租赁期限届满租赁物的归属；对租赁物的归属没有约定或约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或合同有关条款确定，仍不能确定的，租赁物的所有权 归出租人
	4	当事人约定租赁期限届满，承租人仅需要向出租人支付 象征性价款 的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权 归承租人
	5	当事人约定租赁期限届满租赁物 归承租人 所有，承租人已经支付 大部分租金 ，但无力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租赁物，收回的租赁物的价值 超过 承租人欠付的租金及其他费用的， 承租人可以请求相应返还

本单元“知识点4”总结





精学细练

【单选题】陈某与李某口头约定：陈某将房屋出租给李某，租赁期1年，月租金1000元。1个月后，陈某向李某主张解除租赁合同，李某不同意，遂诉至法院。诉讼中，陈某承认口头约定的存在，但否认租期为1年，李某也无法提供双方约定租期为1年的证据。根据合同法律制度的规定，该房屋租赁合同（ ）。

- A. 无效
- B. 可撤销
- C. 有效，视为租赁期限为1年
- D. 有效，视为不定期租赁

【答案】D

【解析】租赁期限6个月以上的，合同应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。选项D当选。

【多选题】2024年1月，甲租赁乙的一套房屋，租期为3年，双方签订了租赁合同。2024年2月，甲未经乙的同意将房屋转租给丙，乙于当月得知转租一事，直至2024年9月，乙仍没有作出反对转租的意思表示。2024年10月，丙的小猫将房屋墙体抓坏。根据合同法律制度的规定，下列说法中正确的有（ ）。(2024年)

- A. 乙未在6个月内表示拒绝转租的视为同意转租
- B. 甲未支付租金，乙可以直接向丙请求支付
- C. 丙造成房屋损害的，乙可以向甲索赔
- D. 丙代甲向乙支付租金后，超过其应支付的租金部分可以向甲追偿

【答案】ACD

【解析】选项B：乙、丙之间不存在租赁关系，根据合同相对性规则，乙无权直接要求丙向其支付租金。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于租赁合同表述中，正确的有（ ）。(2024年)

- A. 因租赁物全部毁损，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同
- B. 租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式
- C. 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人
- D. 租赁期限超过20年，合同无效

【答案】ABC

【解析】因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同，选项A当选。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式；当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。选项B当选。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。选项C当选。租赁期限不得超过20年；超过20年的，超过部分无效。选项D不当选。

【单选题】甲公司将一套设备租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该设备卖给丙公司。根据合同法律制度的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。(2023年)

- A. 买卖合同无效，租赁合同继续有效
- B. 租赁合同继续有效，买卖合同有效
- C. 买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止
- D. 买卖合同有效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

【答案】B

【解析】租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。选项B当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列承租人有优先购买权的是（ ）。(2025年)

- A. 出租人将出租的房屋卖给儿子
- B. 出租人将出租的房屋卖给弟弟
- C. 出租人将出租的房屋卖给侄子
- D. 出租人将出租的房屋卖给按份共有人

【答案】C

【解析】出租人出卖出租房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有在同等条件下优先购买的权利，但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外

孙子女。选项 C 当选。

【多选题】甲将自有房屋出租给乙，租赁期限为 3 年，双方签订书面租赁合同但未约定优先购买权相关特殊条款。租赁第 2 年，甲未提前通知乙，便与丙签订房屋买卖合同，将该房屋以市场价格出售给丙，且已完成房屋过户登记。乙得知后，认为自身权利受损。下列关于本案的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 乙有权以甲侵害其优先购买权为由，向甲主张赔偿责任
- B. 乙无权主张甲与丙签订的房屋买卖合同无效
- C. 乙可以向丙主张继续租住
- D. 可以向受让人请求赔偿

【答案】ABC

【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人出卖租赁房屋未在合理期限内通知承租人或者存在其他侵害承租人优先购买权的情形，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。选项 A 当选，选项 D 不当选。但是，出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。选项 B 当选。租赁房屋在租赁期间发生所有权变动的，承租人请求房屋受让人继续履行原租赁合同的，人民法院应予支持。选项 C 当选。

【单选题】出租人赵某就同一房屋先后与钱某、孙某、李某、吴某订立均有效的租赁合同，其中钱某最先订立合同，孙某合法占有租赁房屋，李某已经办理登记备案手续，吴某出价最高。现四位承租人均向县人民法院提起诉讼主张履行合同，应判决赵某向其履行租赁合同的是（ ）。(2023 年)

- A. 孙某
- B. 李某
- C. 钱某
- D. 吴某

【答案】A

【解析】出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：(1) 已经合法占有租赁房屋的；(2) 已经办理登记备案手续的；(3) 合同成立在先的。不能取得租赁房屋的承租人请求解除合同、赔偿损失的，依照民法典的有关规定处理。选项 A 当选。

【单选题】甲公司与乙公司签订大型机械设备融资租赁合同，合同约定：根据乙公司的选择，甲公司向丙公司订购一台大型机械设备，出租给乙公司使用，乙公司向甲公司支付租金。根据合同法律制度的规定，下列关于甲公司权利义务的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司占有机械设备期间，甲公司履行该机械设备的维修义务
- B. 乙公司占有机械设备期间，该机械设备造成第三人人身伤害的，甲公司承担责任
- C. 甲公司要求丙公司变更订购的机械设备型号，无须经乙公司同意
- D. 在租赁期间内，甲公司享有该机械设备的所有权

【答案】D

【解析】(1) 融资租赁期间，机械设备的维修义务由乙公司（承租人）承担。选项 A 不当选；(2) 在融资租赁合同中，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，甲公司（出租人）不承担责任。选项 B 不当选；(3) 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经乙公司（承租人）同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。选项 C 不当选。

A. 租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金

B. 在融资租赁期间出租人享有租赁物的所有权

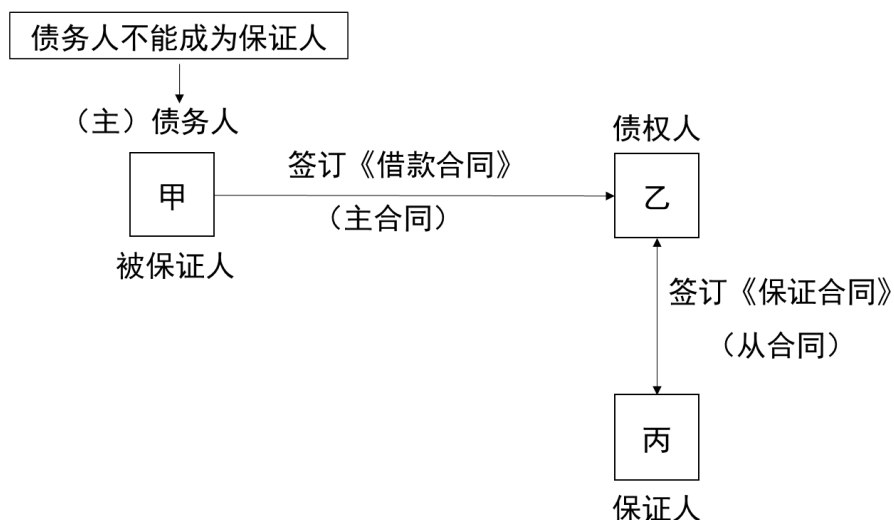
C. 承租人破产的，租赁物属于破产财产

D. 出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属

【解析】融资租赁期间，租赁物所有权归出租人所有。因此，承租人破产的，租赁物不属于其破产财产。选项 C 当选。

一. 保证合同的概念

[案例 5.23]



1. 基本规定

形式	具体表现	
保证人与债权人应当以 书面 形式订立保证合同	1	保证合同可以是 单独 订立的书面合同
	2	主债权债务合同中的 保证条款
	3	第三人 单方 以书面形式向债权人作出保证，债权人 接收 且 未提出异议 的，保证合同成立

[图示]

合同编号: _____

保 证 合 同

《适用于保证人为企业法人》

甲方(债权人): _____

法定代表人: _____ 职务: _____

住所: _____

通讯地址: _____

电话: _____ 传真: _____ 邮政编码: _____

乙方(保证人): _____

法定代表人: _____ 职务: _____

住所: _____

通讯地址: _____

电话: _____ 传真: _____ 邮政编码: _____

第二条、保证条款:

(一)本合同的保证方式为连带责任保证。

(二)保证人保证担保的范围:

1. 本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;
2. 违约金、赔偿金、补偿金;

(三)保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起,至本合同项下债务履行期限届满之日起两年。

第三条 违约责任

借款保证书

保证人自愿保证为 借人民币元,作借款担保。保证人担保的范围包括借款人的全部本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等一切费用。保证方式为连带责任保证。约定保证人在借款人还清借款及利息等一切费用后,解除担保责任。

保证人(签章): _____

身份证号码: _____

年 月 日

2. 第三人提供承诺文件

承诺文件的意思表示	人民法院的认定
具有提供 担保 的意思表示的	保证
具有 加入债务 或者与债务人 共同承担债务 等意思表示的	债务加入
难以确定 是保证还是债务加入的	保证

三. 保证人的资格

主体	情形	能否成为保证人	保证合同的效力
自然人	完全民事行为能力人	√	有效
	其他	×	无效
机关法人	一般	×	无效
	国务院批准的转贷行为	√	有效
居民委员会 村民委员会	一般	×	无效
	依法代行村集体经济组织职能的村民委员会,依规定的讨论决定程序对外提供担保	√	有效
学校、幼儿园、医疗机构、养老机构	以公益为目的	×	无效
	登记为营利法人	√	有效
禁止反言规则			
不具有完全代偿能力的法人、其他组织或者自然人,以保证人身份订立保证合同后,不得以自己没有代偿能力要求免除保证责任			

四. 保证的范围

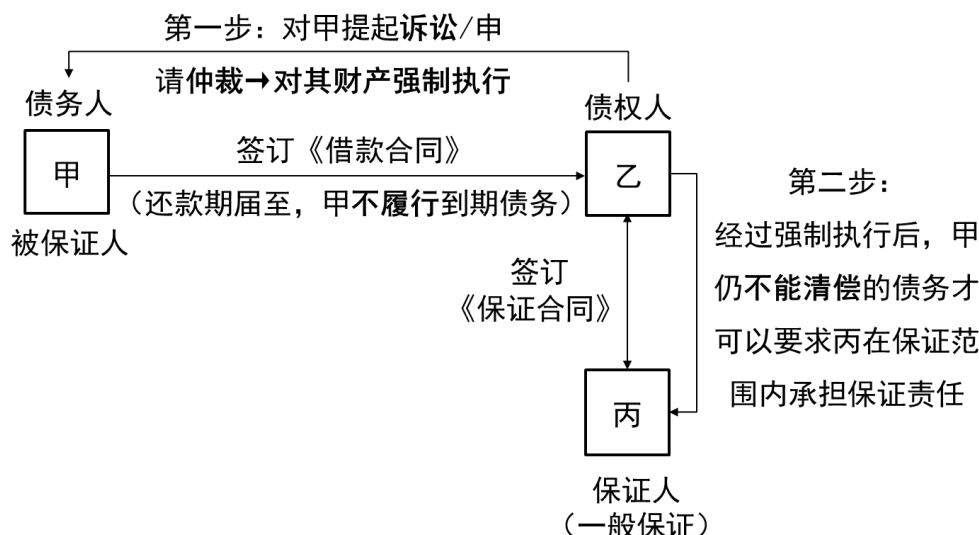
保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。当事人另有约定的，按照其**约定**。

五. 保证方式

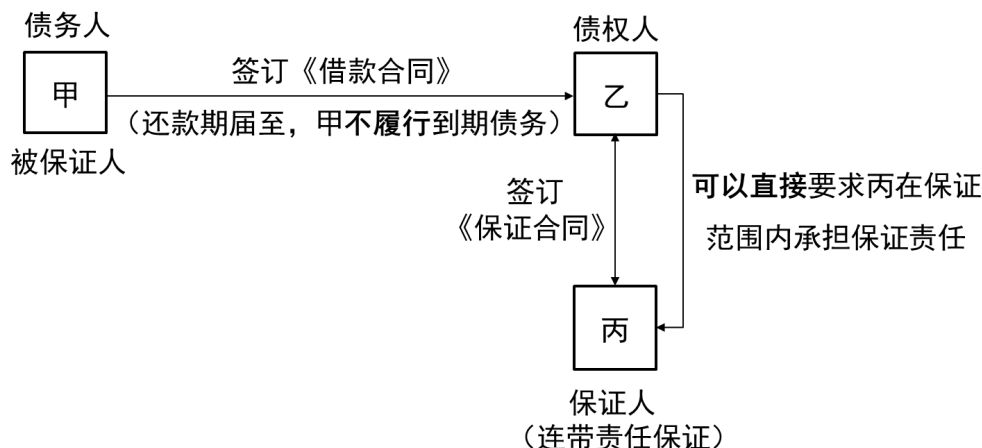
1. 类型

	一般保证	连带责任保证
界定	当事人在保证合同中约定了保证人在债务人 不能履行 债务或无力偿还债务时才承担保证责任等类似内容，具有 债务人应当先承担责任 的意思表示的，应将其认定为一般保证	当事人在保证合同中约定了保证人在债务人 不履行 债务或未偿还债务时即承担保证责任、无条件承担保证责任等类似内容， 不具有债务人应先承担责任 的意思表示的，应将其认定为连带责任保证
不明	当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，按照 一般保证 承担保证责任	

[案例 5.24 一般保证]



[案例 5.25 连带责任保证]



2. 先诉抗辩权

先诉抗辩权是指在主合同纠纷**未经审判或者仲裁**，并**就债务人财产依法强制执行**仍不能履行债务前，**有权拒绝**向债权人承担保证责任的抗辩权

	一般保证		连带责任保证
能否行使先诉抗辩权	√		×
不得行使先诉抗辩权的情形	1	债务人下落不明， 且无财产可供执行	
	2	人民法院 已经受理债务人破产案件	
	3	债权人有证据证明债务人的财产 不足以履行全部债务或丧失履行债务能力	
	4	保证人 书面表示放弃 先诉抗辩权	

3. 主张一般保证责任的相关程序性规定

	具体规定
1	一般保证中，债权人 以债务人为被告 提起诉讼的，人民法院 应予受理
2	债权人未就主合同纠纷提起诉讼或者申请仲裁， 仅起诉一般保证人的 ，人民法院应当 驳回 起诉
3	一般保证中，债权人 一并起诉 债务人和保证人的，人民法院 可以受理 ，但在作出判决时，除有前述保证人不得行使先诉抗辩权的情形外，应在判决书主文中明确，保证人仅 对债务人财产依法强制执行后仍不能履行的部分 承担保证责任
4	债权人 未对债务人的财产申请保全 ，或者 保全的债务人的财产足以清偿债务 ，债权人 申请对一般保证人的财产进行保全的 ，人民法院 不予准许
5	一般保证的 债权人取得对债务人赋予强制执行效力的公证债权文书后 ，在 保证期内向人民法院申请强制执行 ， 保证人以债权人未在保证期间内对债务人提起诉讼或申请仲裁为由主张不承担保证责任 的，人民法院 不予支持

六. 保证期间

1. 保证期间的确定

具体规定		
债权人与保证人可以 约定 保证期间。债权人与保证人对保证期间没有约定或约定不明确的，保证期间为 主债务履行期限届满之日起 6 个月		
视为没有约定	约定的保证期间 早于 主债务履行期限或与主债务履行期限 同时 届满的	
	借款期限	1 月 1 日- 12 月 31 日
	保证期间	1 月 1 日-11 月 30 日/1 月 1 日—12 月 31 日
视为约定不明	保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息 还清时为止 等类似内容的	
债权人与债务人对 主债务履行期限没有约定或者约定不明确的 ，保证期间自债权人请求债务人履行 债务的宽限期届满之日起 计算		

[图示]

确定了保证人的保证责任→保证人需要依法承担保证责任

保证期间

未确定保证人的保证责任→保证人无需承担保证责任

2. 如何确定保证人的保证责任与保证债务诉讼时效的起算点

(1) 一般保证

如何确定保证人的保证责任	保证债务诉讼时效的起算点	
一般保证的债权人在保证期间届满前对 债务人 提起 诉讼 或申请 仲裁 的	一般	保证人 拒绝承担保证责任的权利 （先诉抗辩权） 消灭之日 起开始计算
	特殊	债权人举证证明存在法定的保证人不得行使先诉抗辩权情形的（如保证人书面放弃），保证债务的诉讼时效自债权人 知道或应当知道该情形之日 起开始 计算

(2) 连带责任保证

确定保证人的责任	保证债务诉讼时效的起算
连带责任保证的债权人在保证期间届满前 请求保证人 承担保证责任的	从债权人 请求保证人承担保证责任之日起 ，开始计算保证债务的诉讼时效

3. 保证人能否拒绝承担保证责任

保证方式	具体情形	保证人能否主张不承担保证责任
一般保证	债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的	√
	债权人在保证期间内对债务人提起诉讼或者申请仲裁后，又撤回起诉或仲裁申请，债权人在 保证期间届满前未再行提起 诉讼或申请仲裁的	√
连带责任保证	债权人未在保证期间内请求保证人承担保证责任的	√
	债权人在保证期间内对保证人提起诉讼或者申请仲裁后，又撤回起诉或仲裁申请，起诉状副本或仲裁申请书副本 已经送达保证人的	×

4. “债权人使坏”及“保证人犯傻”

	具体规定
债权人使坏	保证责任消灭后 ，债权人书面通知保证人要求承担保证责任，保证人在通知书上签字、盖章或者按指印，债权人 无权请求保证人继续承担保证责任 ，但是债权人有证据证明成立了新的保证合同的除外
保证人犯傻	保证人知道或者 保证人以诉讼时效期间届满为由拒绝承担保证责任或者请

	应当知道主债权诉讼时效期间届满仍然提供保证或承担保证责任	求返还财产的，人民法院不予支持
		保证人承担保证责任后向债务人追偿的，人民法院不予支持，但债务人放弃诉讼时效抗辩的除外

七. 主合同内容的变更与保证责任的承担

债权人和债务人协商变更主债权债务合同内容，未经保证人书面同意		
变更内容	保证人如何履行	原则
减轻债务	保证人仍对变更后的债务承担保证责任	避重就轻
加重债务	保证人对加重的部分不承担保证责任	
变更主债权债务合同的履行期限	保证期间不受影响（按原保证期间执行）	

八. （主）债权债务的转让与保证责任承担

1. 转让（主）债权

情形	具体规定
保证人与债权人未约定禁止转让债权	未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力
保证人与债权人约定了禁止转让债权	未经保证人书面同意，保证人对受让人不再承担保证责任

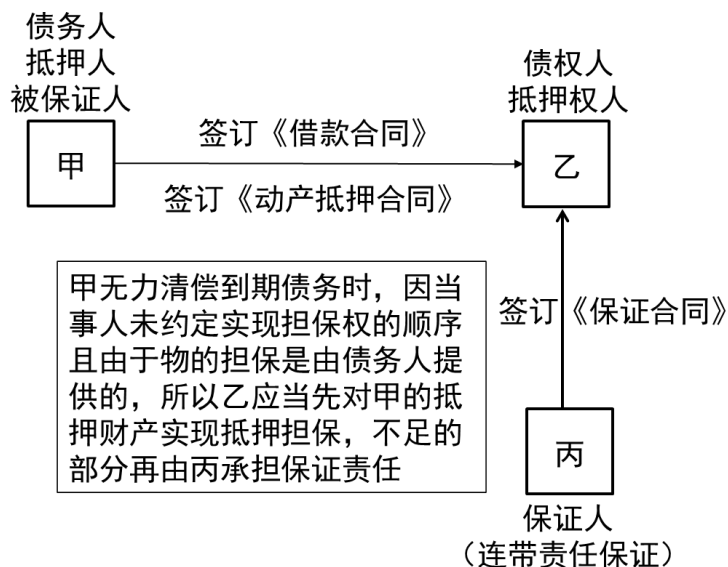
2. 转让（主）债务

情形	具体规定
债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或部分债务	保证人对未经其（书面）同意转移的债务不再承担保证责任，但债权人和保证人另有约定的除外
第三人加入债务的	保证人的保证责任不受影响

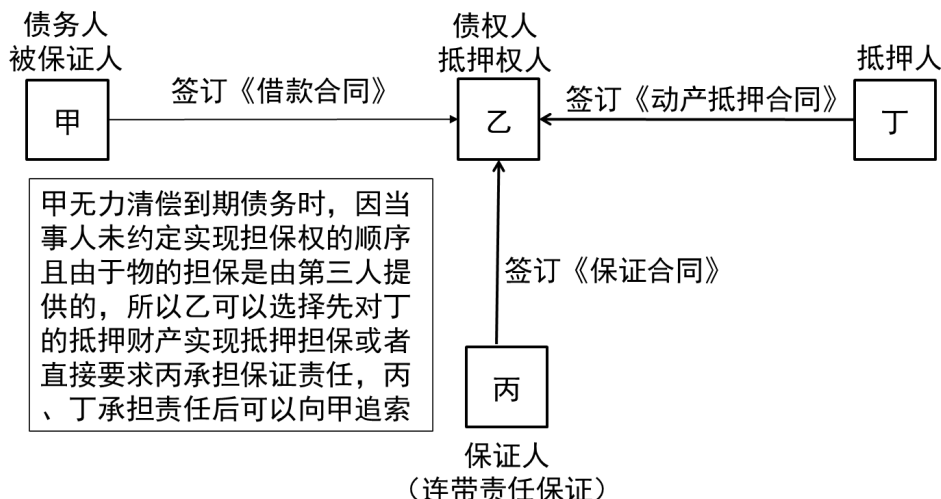
九. 共同担保

被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形（“人保+物保”并存）		
是否约定了实现人的担保和物的担保的先后顺序	担保权的实现顺序	
是	债权人应当按照约定实现债权	
否	由债务人提供物的担保	先物后人：债权人应当先就该物的担保实现债权
	由第三人提供物的担保	或物或人：债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任；提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿

[案例 5.26]



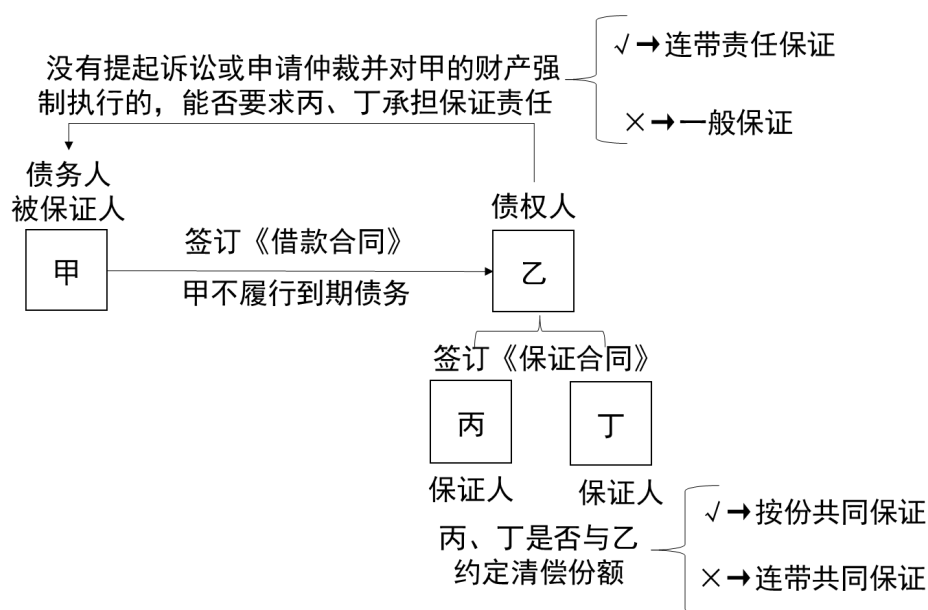
[案例 5.27]



十. 共同保证

同一债务有两个以上保证人的（“人保+人保”并存）		
保证人是否与债权人约定清偿份额	共同保证类型	效果
是	按份共同保证	保证人应当按照保证合同所约定的保证份额，承担保证责任
否	连带共同保证	保证合同没有约定保证份额的，债权人可请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任
保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但不得损害债权人的利益		

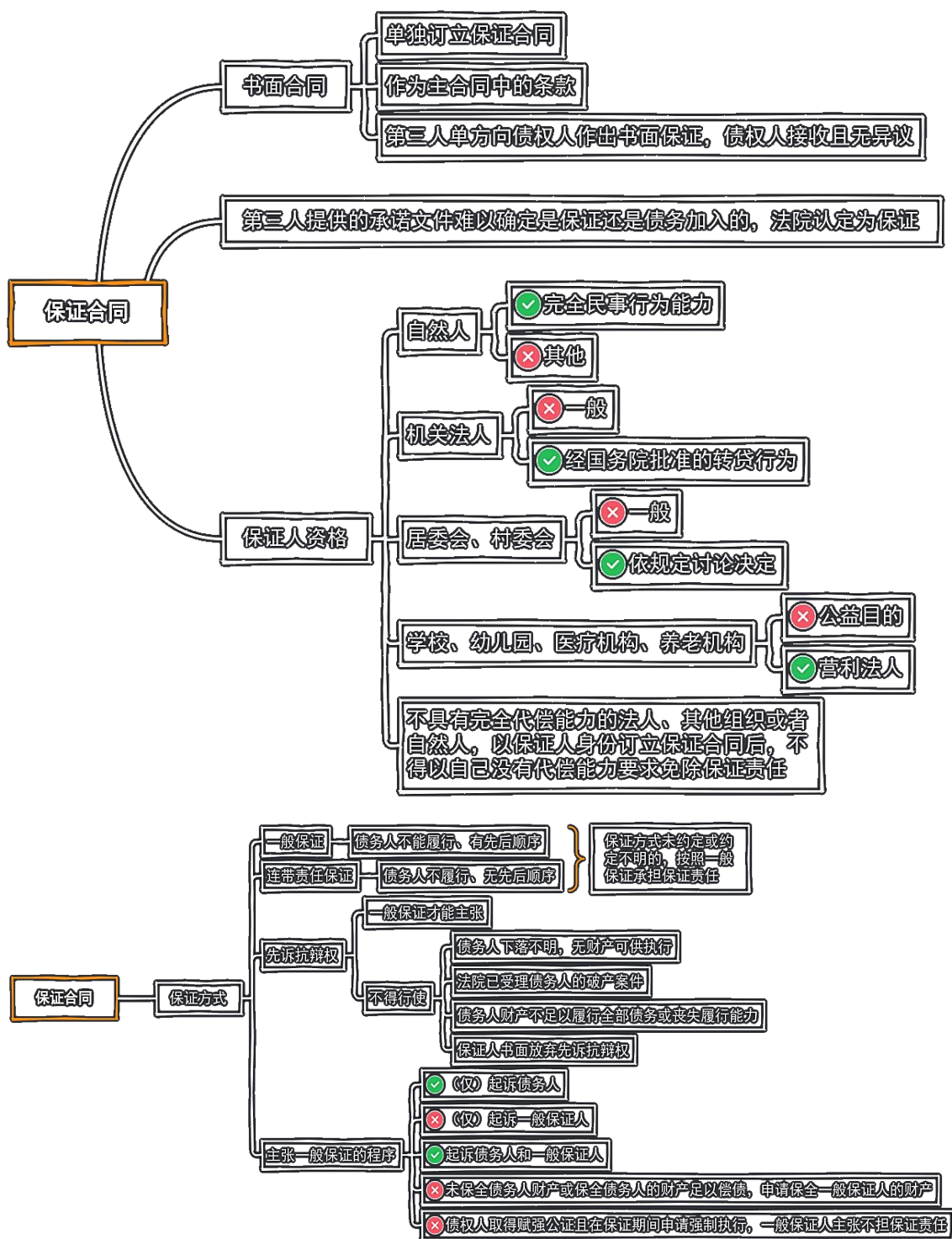
[案例 5.28]

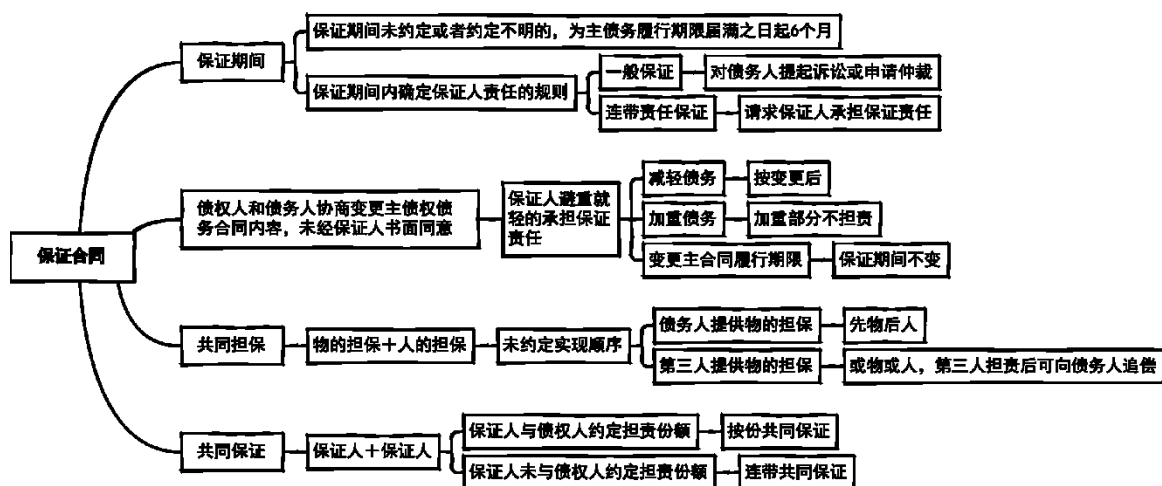


十. 其他规定

	具体规定
1	一般保证 的保证人在主债务履行期限届满后，向债权人提供债务人可供执行财产的真实情况，债权人放弃或怠于行使权利致使该财产不能被执行的， 保证人在其提供可供执行财产的价值范围内不再承担保证责任
2	债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的， 保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任
3	保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外， 有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿 ，享有债权人对债务人的权利，但 不得损害债权人的利益

本单元“知识点5”总结





精学细练

【判断题】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。（ ）（2022 年）

【答案】√

【解析】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。本题表述正确。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列主体中，不得作为保证人的有（ ）。（2019 年）

- A. 企业法人的职能部门
- B. 无民事行为能力人
- C. 不具有完全代偿能力的法人
- D. 公立大学

【答案】ABD

【解析】选项 AD，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的非营利法人、非法人组织，企业法人的分支机构、职能部门，不得作保证人；选项 B，无民事行为能力人独立实施的法律行为无效；选项 C，不具有完全代偿能力的法人、其他组织或者自然人，以保证人身份订立保证合同后，又以自己没有代偿能力要求免除保证责任的，人民法院不予支持。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列属于无效保证合同的有（ ）。

- A. 甲公立大学与乙银行签订保证合同，为丙企业的贷款提供保证
- B. 赵某与债权人钱某签订的未约定保证担保范围的保证合同
- C. 甲行政机关与乙银行签订保证合同，为丙公司的贷款提供保证
- D. 孙某与债权人李某签订的未约定保证方式的保证合同

【答案】AC

【解析】一般情形下，机关法人，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人，否则保证合同无效。选项 A、C 当选；当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担责任。选项 B 不当选；当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。选项 D 不当选。

【单选题】保证合同约定的保证期间早于主债务履行期限的，保证期间为（ ）。(2023 年)

- A. 主债务履行期限届满之日起 2 年
- B. 主债务履行期限届满之日起 3 年
- C. 主债务履行期限届满之日起 6 个月
- D. 主债务履行期限届满之日起 1 年

【答案】C

【解析】保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。选项 C 当选。

【单选题】2022 年 3 月 1 日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定乙公司向甲公司购买 100 套家具，每套价格为 1 万元，甲公司于 6 月 15 日交货，乙公司在收货后支付货款 100 万元，为担保乙公司按期支付货款，丙公司作为保证人与甲公司签订保证合同。2022 年 4 月 5 日，因订单增加，乙公司向甲公司提出加购 10 套家具，货款总额为 110 万元，甲公司同意。2022 年 5 月 15 日，因订单持续增加，乙公司又提出加购 10 套家具，货款总额为 120 万元，甲公司同意，丙公司对合同货款总额调整并不知情，下列关于丙公司保证责任承担的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 丙公司不再承担保证责任
- B. 丙公司应在 100 万元范围内承担保证责任
- C. 丙公司应在 120 万元范围内承担保证责任
- D. 丙公司应在 110 万元范围内承担保证责任

【答案】B

【解析】保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容做了变动，未经保证人书面同意的，如果减轻债务人债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。选项 B 当选。

【多选题】甲公司与乙银行签订借款合同，由丙公司作为连带责任保证人，甲公司与乙银行未征得丙公司书面同意，对借款合同内容进行协议变更。下列关于丙公司承担保证责任的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 甲公司与乙银行协议减轻债务的，丙公司对变更后的债务承担保证责任
- B. 甲公司与乙银行协议加重债务的，丙公司对原债务承担保证责任
- C. 甲公司与乙银行协议加重债务的，丙公司对加重的部分亦承担保证责任
- D. 甲公司与乙银行协议变更债务的，丙公司不再承担保证责任

【答案】AB

【解析】在保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容做了变动，未经保证人书面同意的，如果减轻债务人债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。选项 A、B 当选。

【多选题】2025 年 1 月 15 日，赵某向钱某借款，双方签订了借款合同。赵某请李某和孙某为该笔债务提供担保。1 月 18 日，钱某与李某签订抵押合同，以李某所有的一套房屋为抵押物，双方办理了抵押登记。1 月 20 日，孙某为该笔借款提供连带责任保证。因赵某拒绝还款，钱某向李某提出行使抵押权，并请求孙某承担保证责任。下列关于当事人权利义务的表述中，正确的有（ ）。

- A. 孙某承担保证责任后，有权向赵某进行追偿
- B. 钱某应当先行使抵押权，再要求孙某承担保证责任

- C. 孙某享有先诉抗辩权
- D. 李某承担担保责任后，有权向赵某进行追偿

【答案】AD

【解析】(1) 被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形：①债权人应当按照约定实现债权。②没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。选项 B 不当选；③提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。选项 A、D 当选。(2) 一般保证人享有先诉抗辩权，连带责任保证人不享有先诉抗辩权。选项 C 不当选。